

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء ٢٨ نوفمبر ٢٠١٢ م ، الموافق ١٤ محرم ١٤٣٤ هـ ،
برئاسة سعادة القاضي / سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .

وعضوية السادة القضاة : سلمان عيسى سيادي ، ود. ضحى إبراهيم الزباني ، ونوفل بن
عبد السلام غربال ، وعلي عبدالله الدويشان ، وسعيد حسن الحايكي، أعضاء المحكمة
الدستورية .

وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر أمين السر .

أصدرت الحكم الآتي :

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/١١/٦) لسنة (٩) قضائية .

المقامة من :

محمد جعفر محمد العصفور .

وكيله المحامي / د. محمد رضا أبو حسين .

ضد :

١- صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .

٢- وزير العدل .

ويمثلهما جهاز قضايا الدولة.

الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من يونيو ٢٠١١ ، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى ، الأمانة
العامة للمحكمة الدستورية طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين (٣٦) و(٤٠) من القانون
رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ ، بشأن تنظيم سوق العمل .

وقدم جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم أولاً : بعدم قبول الدعوى لعدم اتصال المحكمة بها بالطريق الذي رسمه القانون ، وثانياً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المادة (٤٠) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ ، آنف الذكر ، وثالثاً : برفض الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقرّرت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المدعي ، وآخر ، أنهما بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠١٠ ، استخدما عاملاً أجنبياً من دون تصريح ، وطلبت عقابهما بالمادة (٣٦/أ،ب،د) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ ، بشأن تنظيم سوق العمل ، وقدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية بالدعوى رقم (١١١٩٤/٢٠١٠/٠٧) أمام المحكمة الصغرى الجنائية " الثانية " . وأثناء نظر الدعوى قدم الحاضر عن المتهم بجلسة ١ يونيو ٢٠١١ مذكرة خلص فيها إلى الدفع بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة (٣٦) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ ، بشأن تنظيم سوق العمل ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة ١٢ يوليو ٢٠١١ ، لتقديم ما يفيد الطعن بعدم الدستورية ، وبتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠١١ ، أقام المدعي دعواه الماثلة .

وحيث إنه عن دفع جهاز قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم اتصال المحكمة بها بالطريق الذي رسمه القانون على سند من القول بأن قاضي الموضوع لم يبحث جدية الدفع ولم يحدد المواد التي ارتأى مخالفتها للدستور ، بما مؤداه أن اتصال المحكمة بالدعوى قد افتقد أحد شرائطه ، فإن هذا الدفع مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن ولايتها في دعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية التي تنص على الآتي : ((ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

أ- ...

ب- ...

ج- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز شهراً واحداً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن () ، ومؤدى هذا النص أن المشرع لم يطلق الرقابة القضائية على الدستورية من الضوابط التي تنتظمها ، بل أحاطها بأوضاع محددة لا تقام الدعوى الدستورية إلا من خلالها ، ومن بينها الدفع ، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية وفقاً لها.

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم الدستورية يكفيه - لاستنهاض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته - أن يرد على نص أو نصوص بذاتها عيبتها المدعي وحددها باعتبارها نطاقاً لدفعه ، تعييناً يكون محدداً بذاته لماهيتها وكاشفاً عن حقيقة محتواها ، كي تجيل محكمة الموضوع بصرها في النصوص المطعون عليها لتقدر جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة نظر أولية لا تسبر أغوارها ، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة في شأن اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليها ، كما يتعين دائماً لاتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية عن طريق الدفع الفرعي ، ألا يكون هذا الدفع مبهماً ، وأن يكون تقدير محكمة الموضوع لجديته تالياً لبيان مضمونه ، من دون أن يقتضي المشرع شكلاً بعينه تفرغ فيه محكمة الموضوع تقديرها لجدية الدفع.

لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى الموضوعية أن المدعي قد دفع أمام المحكمة الصغرى الجنائية بعدم دستورية نص المادة (٣٦) فقرة (د) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل ، فقررت المحكمة بجلسة ١ يونيو ٢٠١١ - على ما يبين من محضر الجلسة - تأجيل الدعوى لجلسة ١٢ يوليو ٢٠١١ ، ورخصت للمدعي رفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية ، فبالتالي تكون محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع الذي أبداه المدعي طعنًا على ذلك النص ، وأصدرت في شأن هذا التصريح قرارها في الجلسة نفسها بما يدل بذاته على أعمال مقتضى نص الفقرة (ج) من المادة (١٨) سالفه البيان ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبول الدعوى من هذا الوجه وارداً على غير سند ، مفتقراً إلى ما يظاھر، متعين الرد .

وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية المادة (٤٠) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل ، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ولايتها في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم للفصل في المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي ، وقدرت محكمة الموضوع جديّة دفعه ، وصرحت لمبدي الدفع برفع دعواه الدستورية ، خلال أجل لا يجاوز شهراً ، وفي الحدود التي قدرت فيها جديّة دفعه ، فلم يجز المشرع بالتالي للأفراد إقامة الدعوى المباشرة سبيلاً للطعن بعدم دستورية القوانين واللوائح ، وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام ، فلا تجوز مخالفتها .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قد ضمن طلباته بلائحة دعواه الماثلة ، طعنًا بعدم دستورية المادتين (٣٦) و(٤٠) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ ، بشأن تنظيم سوق العمل ، في حين قصر دفعه بعدم الدستورية - الذي أبداه في مذكرته المقدمة إلى محكمة الموضوع بجلسة أول يونيو ٢٠١١ - على الفقرة (د) من المادة (٣٦) من القانون سالف الإشارة ، فمن ثمّ فإن طعنه بعدم دستورية المادة (٤٠) المشار إليها ، يتمخض دعوى أصلية متعيّناً عدم قبولها لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً .

وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية المادة (٣٦) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ ، بشأن تنظيم سوق العمل ، فإنه متى كان نطاق الدعوى الدستورية يتحدد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدي أمام محكمة الموضوع وفي حدود التصريح الصادر فيها ، وكان الثابت من المذكرة المقدمة من المدعي بجلسة أول يونيو ٢٠١١ ، لمحكمة الموضوع أنه قصر دفعه بعدم الدستورية على نص الفقرة (د) من المادة (٣٦) المشار إليها وحصره فيها . فإن نطاق هذه الدعوى يتحدّد من ثمّ بنصّ تلك الفقرة ، الذي يقضي بأنه : (لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية ، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانوناً ، لأية أعذار ، أو ظروف مخففة)) ، ولا يتعدّى إلى ما سواها .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة ٣٠ مايو ٢٠١٢ ، في القضية رقم د/٧/٢٠١١ لسنة (٩) قضائية ، برفض الدعوى طعنًا على نص الفقرة (د) من المادة (٣٦) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ ، بشأن تنظيم سوق العمل ، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد (٣٠٥٥) بتاريخ ٧ يونيو ٢٠١٢ .

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٣١) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ ، بإنشاء المحكمة الدستورية قد جرت بأن : ((أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية ، تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة ولكافة ، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدورها)) . ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية - وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص المطعون عليها بعوار دستوري - تكون لها حجية مطلقة ، بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء انتهت هذه الأحكام إلى عدم دستورية النص التشريعي الطعين ، أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ، وذلك لعموم نص المادة (٣١) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية ، وبحسبان أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، التي اختصت بها المحكمة الدستورية دون غيرها ، هي رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغي قوة نفاذه ، أو إلى تقرير دستوريته وسلامته بالتالي من جميع العيوب وأوجه العوار والبطلان .

لما كان ذلك ، وكان المستهدف من الدعوى الماثلة هو الفصل في دستورية الفقرة (د) من المادة (٣٦) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ ، بشأن تنظيم سوق العمل ، وقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة في هذه الدعوى بأن قضت برفض الدعوى على ما سلف بيانه ، وكان مقتضى نص المادتين (٣٠) و(٣١) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة قبل الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة وسلطاتها كافة ، بحسبانه قولاً فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أي جهة كانت ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة ، لسبق الفصل في المسألة الدستورية محلها .

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.